

Schéma Directeur des infrastructures d'hébergement

Convention de service

Modèle de convention de service

Octobre 2017

V2a

Convention de service d'hébergement

Modèle de convention

1 Avant-propos

1.1 Objectif du document

Ce document s'adresse aux ministères souhaitant faire héberger un système d'information sur un des sites de production d'un autre ministère, et bénéficier de l'offre de services définie dans le catalogue de services

Il permet de formaliser les engagements réciproques entre un ministère Offreur de service et un ministère Bénéficiaire d'une offre de Service d'hébergement.

Il a été consolidé à partir de la version validée en juin 2015 par le CSIC-T en étendant le périmètre des services d'hébergement couverts. Il intègre les nouveaux services proposés par les ministères notamment ceux mis en œuvre dans le cadre de la construction du Cloud privé de l'Etat.

Ce document est un modèle proposant des conditions standard ayant fait l'objet d'un accord entre les ministères. Toutefois, au cas par cas, les Parties pourront d'un commun accord décliner ce modèle en simplifiant certaines conditions.

Les durées et délais indiqués sont ajustables en fonction du contexte de la convention et des prestations réalisées.

La convention a vocation à être signée au niveau des Directions ou Secrétaires Généraux des Ministères ; les annexes ont vocation à être signées par leurs représentants.

1.2 Organisation du document

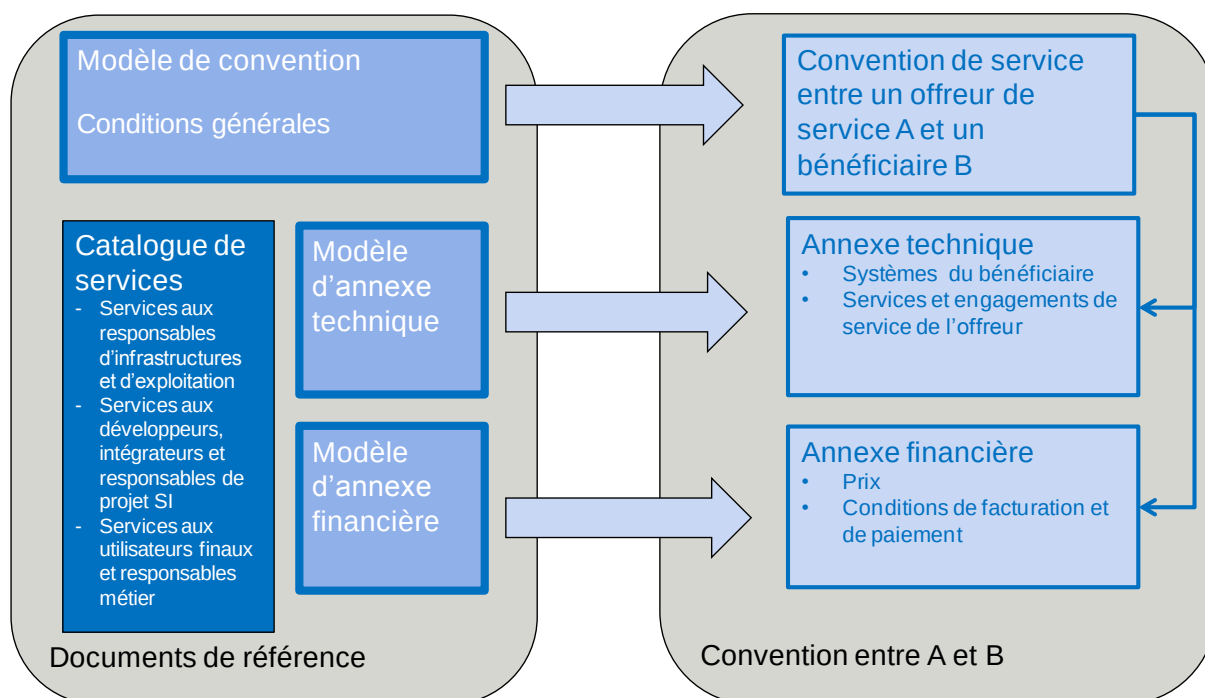
Ce document décrit un modèle de convention de service. Il est complété par :

- Un modèle d'annexe technique
- Un modèle d'annexe financière

Un catalogue de services sert de référence à la description des prestations.

Ce socle de dispositions communes a vocation à refléter une offre de service harmonisée dans le cadre du programme interministériel TCI. Transformation des Centres Informatiques.

L'architecture de ces documents est représentée dans le schéma ci-dessous :



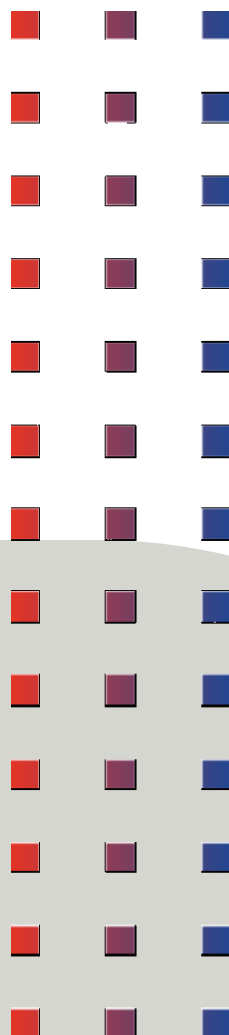


Schéma Directeur des infrastructures d'hébergement

Convention de service

Janvier 2017

modernisation.gouv.fr

Convention de service d'hébergement

Etablie entre les soussignés

Le Ministère A

Représenté par xxx, dûment habilité, agissant en qualité de ..., désigné mandataire pour le Ministère A

Ci-après désigné « le Bénéficiaire »

D'une part,

ET :

Le Ministère B

Représenté par yyy, dûment habilité, agissant en qualité de ..., désigné mandataire pour le Ministère B

Ci-après désigné « l'Offreur de service »

D'autre part,

Et ci-après collectivement désignées « les Parties » et individuellement « la Partie » pour les besoins de la présente Convention.

1	AVANT-PROPOS.....	3
1.1	Objectif du document.....	3
1.2	Organisation du document	3
ARTICLE I.	PREAMBULE.....	8
ARTICLE II.	DEFINITIONS	8
ARTICLE III.	DOCUMENTS CONVENTIONNELS	8
ARTICLE IV.	OBJET DE LA CONVENTION	9
ARTICLE V.	DUREE DE LA CONVENTION	9
ARTICLE VI.	PRESTATIONS GENERALES.....	10
VI.1.	Modalités d’usage des services	10
VI.2.	Services assurés, niveaux de service	10
ARTICLE VII.	GOUVERNANCE	11
VII.1.	Gouvernance CSIC	11
VII.2.	Comité de Pilotage	11
VII.3.	Comité opérationnel	12
VII.4.	Cellule de crise	13
ARTICLE VIII.	EVOLUTION DES PRESTATIONS.....	13
VIII.1.	Evolution à l’initiative de l’Offreur de service	13
VIII.2.	Evolution à l’initiative du Bénéficiaire	13
VIII.3.	Evolution des documents contractuels	14
ARTICLE IX.	ENGAGEMENTS DE L’OFFREUR DE SERVICE.....	14
ARTICLE X.	ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE.....	15
ARTICLE XI.	REGLEMENT DES LITIGES	15
ARTICLE XII.	CONDITIONS DE RESILIATION.....	15
ARTICLE XIII.	SECURITE	16
ARTICLE XIV.	CONDITIONS FINANCIERES ET CONDITIONS DE PAIEMENT.....	16
ARTICLE XV.	REVERSIBILITE	16
ARTICLE XVI.	PROPRIETE.....	17
ARTICLE XVII.	SOUS-TRAITANCE	17
ARTICLE XVIII.	AUDIT DE LA PRESTATION REALISEE	17
ARTICLE XIX.	SIGNATURE DE LA CONVENTION.....	18

ARTICLE I. Préambule

Le Bénéficiaire et l'Offreur de service se sont rapprochés pour définir les conditions d'une offre de service d'hébergement interministériel et pour arrêter les termes et conditions de la présente Convention.

Le périmètre de cette Convention porte sur des services d'hébergement destinés aux responsables d'infrastructure et d'exploitation ainsi qu'aux développeurs et responsables de projet SI.

Les services recouvrent l'hébergement physique (surfaces dédiées et baies), la fourniture d'infrastructure à la demande ou des services complémentaires.

ARTICLE II. Définitions

Dans la Convention, chacun des termes ci-après définis s'entend au sens de la définition qui suit :

- **Bénéficiaire** : désigne l'entité ministérielle ou l'opérateur signataire de la présente convention qui bénéficie du Service objet de la convention, fourni par l'Offreur de service
- **Offreur de service** : désigne l'entité ministérielle signataire de la présente convention qui fournit à l'entité Bénéficiaire le Service objet de la convention
- **Service** : regroupe l'ensemble des Prestations réalisées au titre de la Convention, dont le niveau de qualité et de performance attendu par le Bénéficiaire est défini dans l'annexe technique.
- **Prestations** : désignent l'ensemble des opérations mises en œuvre par l'Offreur de service en vue de la fourniture du service.
- **Système** : désigne l'ensemble des infrastructures informatiques de serveurs, de stockage et d'équipement réseaux et stations de travail nécessaires au fonctionnement des Applications. Les systèmes faisant partie du périmètre sont listés en annexe technique.
- **Application** : Composant permettant de réaliser une fonction spécifique. Les applications faisant partie du périmètre sont listées en annexe technique.

ARTICLE III. Documents conventionnels

La Convention est formée des documents suivants :

- Ce document principal signé par les Parties.
- Une annexe technique comprenant :
 - La description des systèmes et des contraintes du Bénéficiaire

- La description de l'offre de service et les engagements pris par l'Offreur de service en matière de niveau de qualité de service. L'offre de services s'appuie sur le « catalogue de services », document de référence partagé entre les ministères.
- Une annexe financière comprenant :
 - La traduction de l'offre de service en unités d'œuvre, et le bordereau de prix correspondant.
 - Les conditions administratives de facturation par l'Offreur de service et de paiement par le Bénéficiaire du service.

Les annexes étant susceptibles d'évoluer dans le temps, la dernière version prévaut sur les versions signées antérieurement par les Parties.

ARTICLE IV. Objet de la convention

La Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Offreur de service assure au Bénéficiaire les prestations relatives aux services d'hébergement décrits dans l'annexe technique.

L'Offreur de service assure les services d'hébergement dans ses locaux dans les termes de la Convention et des directives d'orientation du Bénéficiaire en accord avec le niveau de qualité de Service décrit dans l'annexe technique.

La Convention précise les périmètres de responsabilités et les modalités d'évolution des Prestations. Elle constitue le cadre administratif et fonctionnel régissant les services d'hébergement entre les deux entités contractantes.

ARTICLE V. Durée de la Convention

La Convention entre en vigueur à compter de sa signature par la dernière des parties. L'annexe technique précise le calendrier de mise en œuvre des prestations.

Elle est conclue pour une durée initiale de [à définir]¹ à compter de sa signature.

A l'issue de la durée initiale, elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l'une ou l'autre partie, en respectant un préavis d'[un an]².

En toute hypothèse, les effets de la Convention ne s'éteignent qu'au jour du prononcé de recette par le Bénéficiaire des prestations de réversibilité visées à l'article « Réversibilité » ci-dessous.

¹ Exemple : quelques mois pour une baie, 8 à 10 ans pour un datacenter

² A adapter en fonction de la durée de la convention

ARTICLE VI. Prestations générales

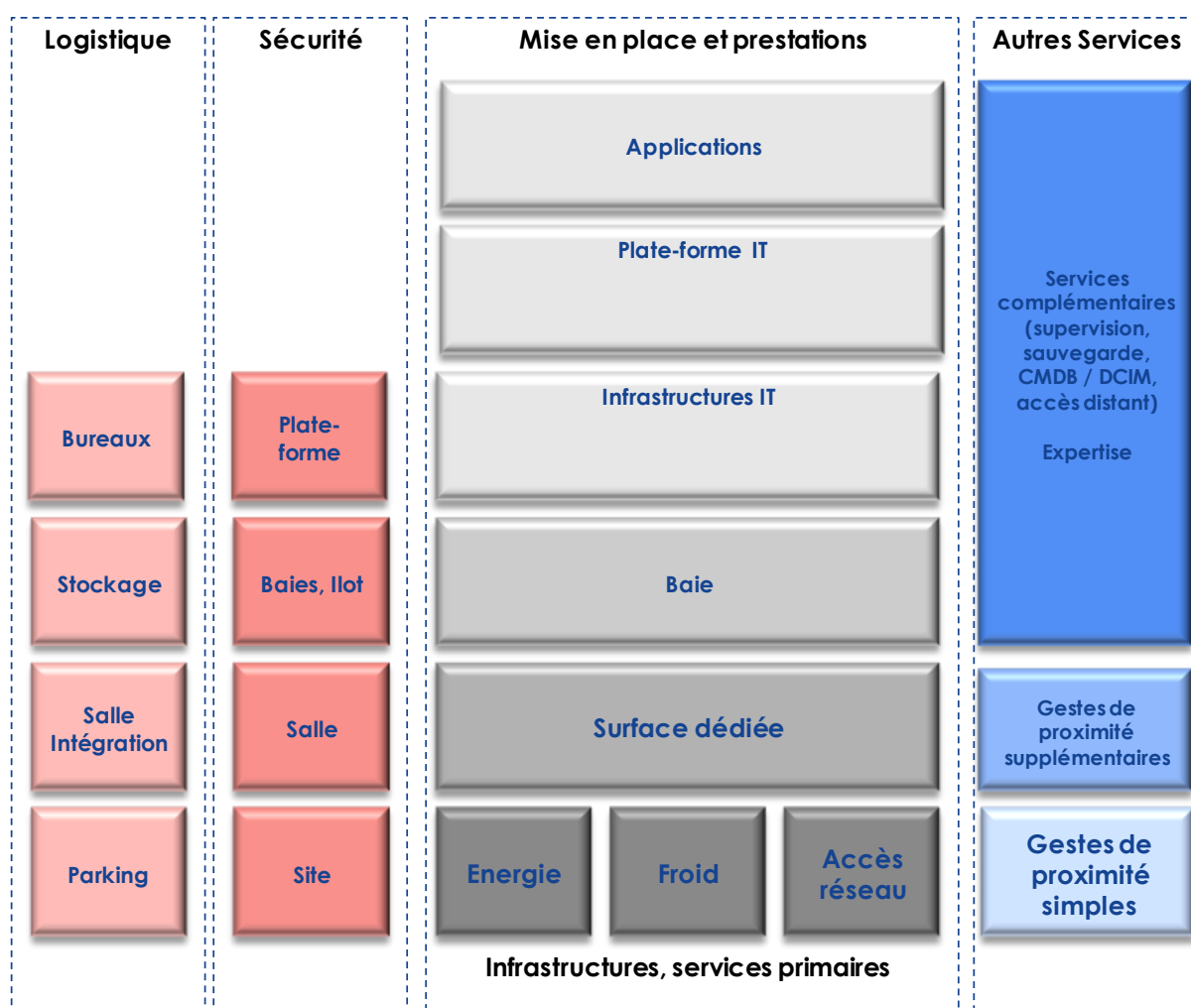
VI.1. Modalités d'usage des services

Les modalités d'usage des différents services sont décrites dans l'annexe technique.

VI.2. Services assurés, niveaux de service

Les services assurés et les niveaux de service correspondant sont décrits dans l'annexe technique, qui intègre elle-même des éléments du « catalogue de services ».

Les offres de service proposées dans le catalogue de services sont architecturées de la manière suivante :



ARTICLE VII. Gouvernance

L'Offreur de service et le Bénéficiaire désignent leurs Représentants chargés de la coordination avec l'autre partie. Ils sont référencés dans l'annexe technique. Ces Représentants ont autorité pour suivre l'exécution de la prestation et organiser les transmissions d'informations qui y sont prévues.

Dès la signature de la Convention, les parties mettent en place des instances de suivi et de relation entre les parties, à savoir un Comité Opérationnel et un Comité de Pilotage.

VII.1. Gouvernance CSIC

Le Comité des SIC en formation technique (CSIC-T), composé des DSI des Ministères, est l'instance interministérielle de pilotage des conventions de service.

La DISIC :

- instruit les évolutions du catalogue de services interministériel ainsi que les modèles de conventions de service et de leurs annexes, en concertation avec les DSI des ministères ;
- instruit les demandes d'ajout, de modification, de suspension ou de retrait d'une offre de service. Elle instruit notamment les demandes de dérogations par rapport au catalogue de services, dans le cadre de l'ajout ou d'une modification d'une offre de service.

Le CSIC-T :

- valide le catalogue de services et les modèles de conventions ainsi que leurs évolutions ;
- valide les dérogations par rapport au catalogue de services.

La création d'un club utilisateur permet la prise en compte des besoins de nouveaux services ou d'évolution d'offres existantes ainsi qu'une identification des éventuelles difficultés

VII.2. Comité de Pilotage

Le Comité de Pilotage est composé d'au minimum un représentant des directions signataires de chacune des Parties.

Le Comité de Pilotage a pour objet de suivre l'exécution de la convention à un niveau stratégique, d'arbitrer les points remontés par le Comité Opérationnel, et de valider les évolutions des dispositions de la convention et de ses annexes.

Il se réunit :

- sur demande, à chaque fois que les Parties en expriment la nécessité d'un commun accord pour trancher sur une question n'ayant pu faire l'objet d'une décision du Comité Opérationnel.
- au moins annuellement pour assurer une supervision générale du fonctionnement de la prestation de Service d'hébergement, assurer une information réciproque des décisions

stratégiques des deux Parties qui influencent la vie de la présente Convention et valider les options retenues par le Comité Opérationnel.

Les réunions font l'objet de comptes-rendus rédigés par l'Offreur de service et envoyés par celui-ci au Bénéficiaire au maximum huit (8) jours ouvrés à compter de la date de réunion à laquelle ils se rapportent.

Chaque Partie peut demander au Comité de Pilotage la participation de tout intervenant qu'elle juge nécessaire, compte tenu de l'ordre du jour, sous réserve d'en informer l'autre Partie.

VII.3. Comité opérationnel

Le Comité Opérationnel est responsable du suivi opérationnel et de la coordination des Prestations. Il est composé au minimum des Représentants précédemment désignés par les Parties.

Le Comité Opérationnel a pour objet de :

- suivre le traitement des incidents détectés,
- suivre le niveau de qualité de service fourni et mesuré sur la base des tableaux de bord mensuels, et le cas échéant à travers des questionnaires de satisfaction,
- suivre le niveau de consommation des services par rapport aux volumes prévisionnels,
- identifier et partager les travaux pour la période à venir,
- examiner les demandes d'évolutions du périmètre des Prestations formulées par les Parties,
- proposer les éventuels investissements nécessaires et les engagements de dépenses induits par des modifications du périmètre des Prestations d'hébergement,
- arrêter les termes d'une mission d'audit,
- examiner les éventuelles contestations formulées par les Parties,
- soumettre au Comité de Pilotage les décisions dans les domaines qui lui sont réservés.

Chaque Partie peut convier au Comité Opérationnel tout intervenant qu'il juge nécessaire, compte tenu de l'ordre du jour, sous réserve d'en informer l'autre Partie.

Les réunions sont trimestrielles et font l'objet de comptes-rendus rédigés par l'Offreur de service et envoyés par celui-ci au Bénéficiaire au maximum huit (8) jours ouvrés à compter de la date de réunion à laquelle ils se rapportent. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par l'une ou l'autre des Parties en cas de besoin.

Chaque compte-rendu est validé au plus tard lors du Comité Opérationnel suivant.

VII.4. Cellule de crise

Cette instance exceptionnelle se réunit en urgence à l'initiative d'une des Parties en cas de problème grave. Elle peut traiter d'incidents particulièrement critiques et a mandat pour prendre des décisions urgentes rendues nécessaires par la gravité du problème rencontré.

ARTICLE VIII. Evolution des prestations

VIII.1. Evolution à l'initiative de l'Offreur de service

L'Offreur de service peut procéder à des modifications des conditions de mise en œuvre des Prestations de Service d'hébergement, sous réserve du respect du niveau de qualité de service défini dans l'annexe technique, et pourvu que ces modifications soient sans conséquence pour le Bénéficiaire, tant au point de vue technique qu'organisationnel et financier.

L'Offreur de service doit informer le Bénéficiaire de ces modifications lors de chaque réunion du Comité Opérationnel.

Le Bénéficiaire peut demander à ce qu'un Comité de Pilotage se réunisse à cet effet afin de discuter des adaptations nécessaires et de l'adéquation de ces évolutions par rapport au niveau de service conventionnel.

L'Offreur de service prend toute mesure d'organisation et de méthodes qu'il juge susceptible d'améliorer les conditions de la fourniture des services, tant sur l'aspect qualité de service que sur l'aspect économique et ce sous réserve d'assurer l'évolution des services en cohérence avec l'évolution de l'activité du Bénéficiaire.

Tout ajout de service ou toute modification substantielle des Prestations est soumise à validation du Comité de Pilotage et donne lieu le cas échéant à une mise à jour des annexes techniques et financières.

VIII.2. Evolution à l'initiative du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire s'engage à fournir lors de chaque réunion du Comité Opérationnel, une prévision de ses évolutions probables, notamment en termes de variations significatives du périmètre des services consommés que le Bénéficiaire pourrait anticiper par rapport aux volumes habituels et/ou projets nouveaux.

Toute demande du Bénéficiaire en vue notamment de modifier les conditions de consommation des services d'hébergement notamment en termes de volume, qualité de service, calendrier ou toute demande de services ou de prestations complémentaires, devra faire l'objet d'une demande formalisée en Comité Opérationnel.

Ces demandes, validées soit par le Comité Opérationnel, soit par le Comité de Pilotage, donnent lieu le cas échéant à une mise à jour des annexes techniques et financières.

VIII.3. Evolution des documents contractuels

Toute évolution de la convention prend la forme d'un avenant.

Toute évolution des Prestations donne lieu à la signature de nouvelles versions des annexes.

ARTICLE IX. Engagements de l'Offreur de service

L'Offreur de service est, au titre de la Convention, tenu de fournir les prestations définies dans l'annexe technique.

L'Offreur de service s'engage :

- à maintenir l'ensemble du site d'hébergement dans les conditions d'environnement et de fonctionnement prévues dans l'annexe technique (énergie, climatisation, etc.), en respectant la politique et le cadre d'hébergement définis au niveau interministériel.
- à maintenir l'ensemble des composantes techniques et organisationnelles utilisées par les services dans les conditions nécessaires pour le respect des engagements de qualité et de sécurité prévus dans le catalogue de service.
- à mettre en œuvre les mesures de protection, de sécurité et de contrôle fixées d'un commun accord entre les parties.
- à conseiller et mettre en garde le Bénéficiaire pendant toute la durée d'exécution de la Convention de manière à ce que les conditions de fonctionnement des systèmes hébergés et des services consommés correspondent aux capacités et contraintes définies au titre de la Convention.
- à alerter le Bénéficiaire sur tout événement, choix ou mesure dont il a connaissance pouvant avoir pour effet une dégradation ou un non-respect de la qualité ou des performances de la prestation d'hébergement.
- à collaborer avec le Bénéficiaire et les employés de tout fournisseur ou prestataire externe pouvant agir en relation avec les systèmes du Bénéficiaire et notamment à leur fournir dans des délais adaptés toute information qui pourrait leur être utile dans l'exécution des tâches qui leur incombent.
- à transmettre au Bénéficiaire les coordonnées de ses représentants.

L'Offreur de service informe le Bénéficiaire des interventions programmées sur l'environnement pouvant affecter le niveau de service :

- En respectant un préavis de 3 semaines minimum,

- En indiquant précisément le périmètre des travaux et le risque sur les systèmes hébergés et les services consommés,
- En indiquant précisément le calendrier, les horaires, la durée prévue, en prenant toute marge nécessaire pour éviter de dépasser cette prévision.

ARTICLE X. Engagements du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire s'engage :

- à mettre à la disposition de l'Offreur de service, dans un délai de 3 semaines, l'ensemble des informations nécessaires ou utiles pour assurer les prestations dont il a la charge.
- à collaborer avec l'Offreur de service afin de lui permettre de pouvoir exécuter l'ensemble des prestations dont il a la charge dans les conditions conventionnelles.
- à assurer l'exploitation des systèmes de sa responsabilité.
- à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le niveau de sécurité de ses systèmes et de ses applications.
- à transmettre à l'Offreur de service les coordonnées de ses représentants.
- à transmettre à l'Offreur de service la liste à jour des personnes habilitées à intervenir sur le site.
- à mettre en œuvre les mesures de protection, de sécurité et de contrôle fixées d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE XI. Règlement des litiges

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable tout litige né de l'exécution de la présente Convention.

Les litiges entre un Bénéficiaire disposant d'un statut d'opérateur de l'Etat et l'Offreur de service qui ne reçoivent pas de solution amiable relèvent du tribunal administratif de Paris.

Les litiges entre un Bénéficiaire ministériel et l'Offreur de service qui ne reçoivent pas de solution amiable dans le cadre des comités existants, relèvent de la compétence des Directions et Secrétaires Généraux.

ARTICLE XII. Conditions de résiliation

La résiliation de la convention peut intervenir dans deux cas :

- 1) D'un commun accord entre les Parties.

- 2) Dans le cas de manquement par l'une des parties à l'une quelconque des engagements résultant de la Convention, l'autre partie peut la mettre en demeure de réparer ce manquement. Si le manquement persiste au-delà de la durée définie entre les parties, l'autre partie peut demander la résiliation de la Convention.

Dans les deux cas, cette résiliation prend effet à l'issue du délai nécessaire à la réalisation de la réversibilité et au plus tard à l'expiration d'un délai [*d'un an*] à compter de la date de prononcé de la résiliation.

ARTICLE XIII. Sécurité

Les parties s'engagent réciproquement à respecter le secret professionnel pour toutes les informations collectées à l'occasion de la mise en place du service d'hébergement et pendant la durée d'exécution du Service.

L'Offreur de service s'interdit la mise en place de tout dispositif susceptible de permettre des captures de données de quelque nature que ce soit qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord exprès et formel du Bénéficiaire quant à son fonctionnement et son usage.

Les infrastructures et les systèmes doivent être gérés conformément à la PSSI de l'Etat et aux préconisations de l'ANSSI.

Chaque Partie peut demander un audit / contrôle de sécurité concernant l'autre partie.

ARTICLE XIV. Conditions financières et conditions de paiement

Les prix font référence au catalogue de services interministériels dont les structures et les évolutions tarifaires sont validées en CSIC-T.

Les conditions financières et les conditions de paiement sont décrites dans l'annexe financière, et notamment celles concernant les prestations spécifiques.

Elles peuvent faire l'objet de révisions, validées en comité de pilotage.

ARTICLE XV. Réversibilité

L'Offreur de service s'engage à faciliter la réversibilité des services offerts, et à tout mettre en œuvre afin de permettre au Bénéficiaire de les reprendre ou de les faire reprendre par un tiers, dans les meilleures conditions.

Les Parties conviennent des modalités de réalisation et de validation de cette opération, qui peuvent être décrites dans l'annexe technique.

Pendant toute cette phase, l'Offreur de service continue à assurer les prestations convenues.

Le Bénéficiaire prononce une recette de la réversibilité à l'issue de l'opération.

ARTICLE XVI. Propriété

Il est entendu entre les Parties que la présente Convention n'opère aucun transfert de propriété des matériels hébergés, ni des fichiers, programmes et données du Bénéficiaire, sans l'accord de ce dernier.

Le Bénéficiaire est responsable de l'ensemble des fichiers de données dont il est propriétaire.

ARTICLE XVII. Sous-traitance

Chacune des Parties se réserve la possibilité de confier l'exécution de certaines Prestations à un ou des sous-traitant(s).

Chacune des Parties s'engage à informer l'autre Partie de l'identité de ses sous-traitants.

Chacune des Parties s'assure de l'engagement des sous-traitants concernés à respecter les niveaux de qualité de service et de sécurité/confidentialité définis dans l'annexe technique.

ARTICLE XVIII. Audit de la prestation réalisée

Les Parties conviennent que le Bénéficiaire, après en avoir avisé l'Offreur de service par écrit avec un préavis minimum de quinze (15) jours ouvrés, peut faire procéder, à ses frais, à un audit de la prestation réalisée. A ce titre, le Bénéficiaire désigne un auditeur indépendant de l'Offreur de service, et qui doit signer un engagement de confidentialité.

L'Offreur de service s'engage à collaborer avec l'expert et à lui faciliter son audit en lui procurant toutes les informations nécessaires et en répondant à l'ensemble de ses demandes afférentes à cet audit.

Un exemplaire du rapport d'audit rédigé par l'auditeur est remis à chaque Partie et est examiné conjointement en Comité Opérationnel.

ARTICLE XIX. Signature de la convention

Fait à _____, le

En deux exemplaires originaux,

L'Offreur de service

Le Bénéficiaire

Liste des Annexes

Annexe technique	Description des systèmes et des contraintes du Bénéficiaire Description de l'offre de service souscrite et des engagements de qualité de service
Annexe financière	Conditions financières Conditions de facturation et de paiement